

통 보

1. 제 목 : 건설공사 안전점검 수행기관 공개모집 및 명부 작성 · 관리 미흡
2. 소관부점 : 안전관리부
3. 내 용 :

가. 업무개요

안전관리부는 「업무분장세칙」 제5조 제2항에 따라 안전관련 제도를 개선하는 등 건설현장, 시설물의 안전관리업무를 총괄 수행하고 있다.

나. 관계 법령 · 내규 및 판단 기준

「건설기술 진흥법」 제62조에 따르면 건설업자와 주택건설등록업자가 안전관리계획에 따라 정기안전점검 등을 실시할 때에는 발주자에게 안전점검 수행기관 지정을 요청하여야 한다¹⁾고 되어 있고

같은 법 시행령 제100조의2에 따르면 발주자는 안전점검 수행기관을 지정하기 위해 건설안전 점검기관을 공개모집하고 명부를 작성하여 관리하여야 한다고 되어 있다.

따라서 안전관리부는 건설공사 안전점검 수행기관 선정을 위한 기준을 마련하여 공개모집²⁾을 하고 명부를 작성 · 관리하여야 한다.

1) 2018. 12. 31. 발주자의 책임을 강화하는 등 안전점검 업무 관련 「건설기술 진흥법」 개정

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간(2019. 10. 1.~2020. 10. 31.) 동안 건설공사 안전 점검 수행기관 선정 업무 적정성을 점검한 결과

2020. 3. 27. 안전점검 수행기관을 선정한 '□□□□ ◆◆ ○○○○' 개발사업의 경우 건설업자인 (주)○○○건설이 안전점검 수행기관인 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆을 단수 추천하고 건설업자의 추천에 대해 건설사업관리단이 같은 날 적정 의견을 발주자에게 보고하여 안전점검 수행기관을 지정하는 등

[표 1]과 같이 감사일 현재까지 안전점검 수행기관 공개모집 및 명부를 작성·관리하지 않고 건설업자의 추천으로 안전점검 수행기관을 선정³⁾하고 있는 것으로 확인되었다.

그러므로 안전관리 업무를 총괄하고 있는 안전관리부는 발주자의 안전관리 책임 강화 등 「건설기술 진흥법」 개정 취지⁴⁾에 따라 관련 업무가 이해관계자와 독립적으로 수행될 수 있도록 관련 제도를 마련하여 운영할 필요가 있다.

2) 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 제18조(안전점검의 종류 및 절차) 제3항에서 「건설기술 진흥법 시행령」 제100조의2에 따라 발주자가 안전점검 수행기관의 명부를 작성하는 경우에는 연 1회 이상 정기적으로 인터넷 홈페이지에 20일 이상 공개모집하여야 한다고 규정

3) 개정 전 「건설기술 진흥법」에서는 건설업자 등이 안전점검 수행기관을 직접 선정하고 발주자에게 통보하도록 하고 있었으며 업무담당 부점은 개정 전 기준에 따라 업무를 수행한 것으로 확인됨

4) 현장사고 발생 증가에 따라 시공사 외 발주처, 설계사 등 유관기관 전체의 안전관리 노력과 책임을 강화하기 위해 「건설기술 진흥법 시행령」을 개정하였으며, 특히 안전점검 수행기관을 선정하는 업무는 발주처가 직접 수행기관을 작성하고 관리하도록 '건설공사 안전관리 업무수행 지침'을 마련하는 등 발주처의 안전관리 역할과 책임을 강화하고 있음

[표 1] 건설공사 안전점검 수행기관 선정 현황

순번	사 업 명	안전점검수행기관	선정일자	선정방법
----	-------	----------	------	------

“기재생략”

[소관부점 의견] 안전관리부에서는 감사결과를 수용하여 안전점검 수행기관의 선정기준을 마련하고 공개모집 하는 등 관련 제도를 정비하겠다는 의견을 밝혔다.

4. 조치할 사항

안전관리부장은 「건설기술 진흥법」 및 같은 법 시행령에 따라 건설공사 안전점검 수행기관을 공개모집하고 명부를 작성·관리하는 등 관련 제도를 마련하시기 바랍니다. (통보)